

๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

เจ้าของที่ดินแม้จะมีสิทธิใช้สอยประโยชน์จากแดนแห่งกรรมสิทธิ์ของตน ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การใช้สอยดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ต้นยางพารา ของผู้ฟ้องคดีที่ปลูกอยู่ติดกับแนวเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ใกล้ จนเป็นที่น่าจะเกิดอันตรายต่อระบบส่งพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมีอำนาจ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่จะใช้ดุลพินิจตัดกิ่งต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ใกล้ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าได้ และเมื่อบทบัญญัติดังกล่าวมิได้จำกัดอำนาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการตัดเฉพาะ ส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ โดยหากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้วเห็นว่าต้นไม้ หรือกิ่ง หรือราก หรือส่วนใดที่อยู่ใกล้กับระบบส่งพลังงานไฟฟ้าจนอาจก่อให้เกิด ความไม่ปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ชอบที่จะใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนด ให้กระทำการได้ ดังนั้น การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ดุลพินิจตัดกิ่งยางพาราของ ผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันอันตรายจากต้นยางพาราที่อยู่ใกล้หรือมีกิ่งก้านแผ่ขยายในลักษณะ โหน่เอียงเข้าหาระบบส่งพลังงานไฟฟ้าจนอาจเกิดความปลอดภัยได้ โดยเป็นการตัด กิ่งหลัก คือ กิ่งขนาดใหญ่ที่แยกออกจากลำต้นและมีลักษณะตั้งฉากกับพื้นดิน จำนวน ๕๐ ต้น และตัดกิ่งย่อย คือ กิ่งที่แตกออกจากกิ่งหลัก จำนวน ๑๖ ต้น นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกระทำการที่สมเหตุสมผล ไม่เป็นการกระทำเกินสมควรหรือ เกินกว่าจำเป็นที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันความปลอดภัย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ตั้งอยู่ที่ตำบลเสวียด อำเภอกำแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา โดยได้ปลูกต้นยางพาราอายุประมาณ ๒๕ ปี ซึ่งที่ดินดังกล่าว ด้านทิศตะวันตกจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ และเขตการเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาไชยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เข้าตัดรานกิ่งยางพาราของผู้ฟ้องคดีที่ได้ปลูกไว้เป็นแนวยาวขนานไปตามเขตถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ และเขตการเดินสายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตัดแต่งกิ่งยางพาราของผู้ฟ้องคดีออกมากเกินไปเกินกว่าเหตุ และไม่มีการแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนเข้าดำเนินการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ เพื่อให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชน ตามนัยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ การจัดทำมีสิ่งสาธารณูปโภคดังกล่าวจึงเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เมื่อการให้บริการไฟฟ้าเป็นกิจการที่มีความจำเป็นสำหรับประชาชนจึงต้องมีความต่อเนื่อง หากต้องหยุดชะงักลง ประชาชนผู้ใช้บริการสาธารณะย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย ดังนั้น พระราชบัญญัติดังกล่าวจึงให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดูแลรักษาระบบส่งพลังงานไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคขัดข้องในการให้บริการต่อประชาชน เพราะอาจกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันบัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการป้องกันความไม่ปลอดภัยที่อาจมีขึ้นต่อระบบส่งพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากต้นไม้ที่อยู่ใกล้ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และลักษณะใดที่จะถือว่าอยู่ใกล้จนน่าจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อระบบส่งพลังงานไฟฟ้านั้น ให้เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีอำนาจพิจารณาได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การเข้าตัดรานกิ่งต้นยางพาราครั้งพิพาท พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตัดกิ่งต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีโดยลักษณะการตัดกิ่งเป็นการตัดกิ่งหลัก คือ กิ่งขนาดใหญ่ที่แยกออกจากลำต้นและมีลักษณะตั้งฉากกับพื้นดิน จำนวน ๕๐ ต้น และตัดกิ่งย่อย คือ กิ่งที่แตกออกจากกิ่งหลัก จำนวน ๑๖ ต้น และจากการสำรวจที่พิพาทหลังเกิดเหตุประมาณหนึ่งปี พบว่ามีต้นยางพารายืนต้นตายไม่ทราบสาเหตุ จำนวน ๘ ต้น และมีต้นยางพาราหักเองตามธรรมชาติ จำนวน ๓ ต้น ประกอบกับการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นได้ความว่า สวนยางพาราของผู้ฟ้องคดีบริเวณพิพาทอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ และเขตเดินระบบส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีปลูกต้นยางพาราในลักษณะถี่หรือชิดกันมาก ไม่ค่อยจะเป็นแถวเป็นแนว และคู่กรณีได้นำส่งภาพถ่ายต้นยางพาราบริเวณพิพาท ประกอบด้วยภาพถ่ายหลังเกิดเหตุประมาณ ๑ เดือน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภาพถ่ายหลังเกิดเหตุประมาณ ๕ เดือน ของผู้ฟ้องคดี



และภาพถ่ายหลังเกิดเหตุประมาณ ๑๐ เดือน ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งจากภาพถ่ายของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกต้นยางพาราชิดแนวเขตที่ดินของตนเองและระยะห่างระหว่างต้นชิดกันมาก ในขณะที่แนวเขตระบบส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๔๑ จึงทำให้แนวต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีบริเวณดังกล่าวมีลักษณะใกล้ชิดกับเขตการเดินระบบไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างมาก แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิใช้สอยประโยชน์จากแดนแห่งกรรมสิทธิ์ของตนตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การใช้สอยดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายเช่นกัน เมื่อธรรมชาติของต้นไม้ซึ่งเจริญเติบโตงอกงามเต็มที่ย่อมแผ่ขยายแตกกิ่งก้านสาขาออกไป โดยเฉพาะหากเจ้าของต้นไม้ขาดการดูแลรักษาปล่อยให้กิ่งก้านของต้นไม้โน้มเอียงหรืออยู่ใกล้ต่อระบบส่งพลังงานไฟฟ้าจนเป็นที่น่าอันตรายดังเช่นต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากภาพถ่ายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ถ่ายภาพไว้หลังจากเข้าตัดรานกิ่งต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีหลังเกิดเหตุเพียง ๑ เดือน แนวลำต้นของต้นยางพารายังคงใกล้ชิดกับแนวระบบส่งพลังงานไฟฟ้ามาก กรณีจึงรับฟังได้ว่า ต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีอยู่ใกล้จนเป็นที่น่าจะเกิดอันตรายต่อระบบส่งพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถใช้ดุลพินิจตัดกิ่งต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ใกล้ระบบส่งพลังงานไฟฟ้าได้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ และเมื่อบทบัญญัติดังกล่าวมิได้จำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการตัดเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นไม้ แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าต้นไม้ หรือกิ่งหรือราก หรือส่วนใดที่อยู่ใกล้กับระบบส่งพลังงานไฟฟ้าจนอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะใช้อำนาจตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำการได้ การดูแลความปลอดภัยของระบบส่งพลังงานไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับห้ามตัดกิ่งต้นไม้ที่เป็นกิ่งหลักแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจตัดกิ่งไม้ยางพาราของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันอันตรายจากต้นยางพาราที่อยู่ใกล้หรือมีกิ่งก้านแผ่ขยายในลักษณะโน้มเอียงเข้าหาระบบส่งพลังงานไฟฟ้าจนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยได้ นั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกระทำการที่สมเหตุสมผล ประกอบกับปัจจุบันต้นยางพาราที่ถูกตัดกิ่งหลักจำนวน ๕๐ ต้นเจริญงอกงามฟื้นตัวจนเกือบเป็นปกติแล้ว มิได้ยืนต้นตายดังเช่นต้นยางพาราจำนวน ๘ ต้นแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังได้ว่า การเข้าตัดรานกิ่งต้นยางพาราครั้งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นการกระทำเกินสมควรหรือเกินกว่าจำเป็นที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันความปลอดภัยและเมื่อไม่ใช้การกระทำที่เกินสมควรหรือเกินกว่าจำเป็นแล้ว จึงไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๗/๒๕๖๔)



๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสापาดสายไฟฟ้าในที่ดินของเอกชนนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในขณะนั้นแล้วตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ กรณีจึงเป็นการปักเสापาดสายไฟฟ้าโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวในเวลาต่อมาก็ไม่อาจทำให้การปักเสापาดสายไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่าผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ดังนั้น การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสापาดสายไฟฟ้าในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีรับโอนกรรมสิทธิ์มาดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๗ ตารางวา โดยผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อจะนำมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบที่ดินแปลงข้างต้นปรากฏว่า เจ้าของที่ดินเดิมได้อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าไปทำการปลูกสร้างบ้านจำนวน ๘ ราย และบุคคลดังกล่าวได้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยได้มีการปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๔ ต้น รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีตรงบริเวณกึ่งกลางของแปลงที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำที่ดินไปประกอบธุรกิจการค้าในเชิงท่องเที่ยวได้ และทำให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าจำนวน ๘ รายดังกล่าว ได้เข้ามาต่อเติมบ้านอยู่อาศัยและใช้ไฟฟ้าจากผู้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้ารายอื่น โดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปักเสापาดสายไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดี จึงนัดตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีออก



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากการขายทอดตลาด และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยในบริเวณที่ดินแปลงดังกล่าวมีเสาพาดสายไฟฟ้าจำนวน ๔ ต้น ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าเข้ามาในที่ดินนั้น นาย ว. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในขณะนั้น เป็นผู้ร่วมนำสำรวจ และอนุญาตให้ปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๔ ต้น เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่บ้านพักของนาย ว. และเครือญาติ รวมทั้งบ้านพักของชาวไทยใหม่ (ชาวเล) ที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว กรณีจึงฟังได้ว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินแปลงพิพาทนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความยินยอมจากนาย ว. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินในขณะนั้น ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาด้วยการจดทะเบียนในภายหลัง ก็ไม่อาจทำให้การปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินแปลงดังกล่าวที่ชอบด้วยกฎหมายกลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ว่า ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบโดยการรื้อถอนเสาไฟฟ้าตามคำขอทนายฟ้องแต่อย่างใด และถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอให้รื้อถอนหรือย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่งของระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่ต้องเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องไปยื่นคำขอรื้อถอนหรือย้ายที่ติดตั้งเสาไฟฟ้ากับผู้ถูกฟ้องคดีเสียก่อน โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาจพิจารณาถึงความจำเป็นกับค่านวนค่าใช้จ่ายและให้ผู้ฟ้องคดีวางเงินค่าใช้จ่ายก่อน ดังนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียังมิได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้รื้อถอนหรือย้ายที่ติดตั้งเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาตรวจสอบดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของผู้ถูกฟ้องคดี รวมทั้งออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนหรือย้ายเสาไฟฟ้าในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังกล่าวได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐/๒๕๖๔)



เมื่อศาลยุติธรรมยังไม่ได้มีคำพิพากษาว่าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือถอนเสาไฟฟ้าออกไปนั้น เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครอผลคำพิพากษาดังกล่าวเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาในการถอนเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกจากที่ดินพิพาทต่อไป โดยไม่เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อบุคคลใดเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในที่ดินในทางกลับกัน หากศาลมีคำพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ อันมีผลทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะสั่งการให้ถอนเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้น ออกไป ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น การที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ถอนเสาไฟฟ้าออกไปจากที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ตารางวา ซึ่งเดิมที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของ นาย พ. บิดาของผู้ฟ้องคดี เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ปักเสาพาดสายส่งไฟฟ้าไปตามทางสาธารณประโยชน์ถนนสายโนนสูง-ศรีบุญเรือง นาย พ. และญาติ จึงได้ยื่นเรื่องขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายระบบไฟฟ้าเข้ามาในที่ดินพิพาทเพื่อใช้ประโยชน์ในบ้านพักอาศัย โดยร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว จากนั้น เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาดำเนินการตามคำขอโดยการปักเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น และพาดสายแรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย เข้าไปเหนือที่ดินแปลงพิพาท ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ในที่ดินบริเวณที่นาย พ. และญาติใช้เป็นทางเข้าออก ต่อมา นาย พ. ได้ย้ายออกมาสร้างบ้านติดกับถนนใหญ่ แต่ยังคงให้ญาติใช้ทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออก และใช้ไฟฟ้าจากการปักเสาไฟฟ้าและพาดผ่านสายไฟฟ้าเช่นเดิม หลังจากนั้น นาย พ. และญาติ ได้มีคดีความเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงพิพาท และในขณะที่คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา นาย พ. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงเข้าเป็นผู้จัดการมรดก และได้จดทะเบียนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นของผู้ฟ้องคดี จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกไปจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถถอนเสาไฟฟ้าและระบบจำหน่ายแรงต่ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านหนองเรือ ตำบล



หนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสังว่า ผู้ฟ้องคดีออกโฉนดที่ดินแปลงพิพาททับทางสาธารณประโยชน์ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานบุกรุกและออกโฉนดที่ดินทับทางสาธารณประโยชน์ กรณีจึงยังเป็นคดีพิพาทกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภูย้ายเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ขณะที่นาย พ. บิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ได้อนุญาตให้ญาติพี่น้องเข้ามาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าว และให้ใช้ถนนทางเข้าบ้านของนาย พ. เป็นทางเข้าออกไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้องด้วยกัน โดยนาย พ. และญาติได้ร่วมกันยื่นเรื่องขอขยายระบบไฟฟ้าเข้ามาในที่ดินต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้เข้ามาดำเนินการปักเสาไฟฟ้าขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น และพาดสายแรงต่ำระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร เข้าไปเหนือที่ดินบริเวณที่นาย พ. และญาติใช้เป็นทางเข้าออก ดังนั้น การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยที่นาย พ. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินขณะนั้นได้อนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้นแล้ว การกระทำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายระบบไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินบริเวณพิพาทจึงเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๖ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากได้มีการปักเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้นแล้ว ญาติของผู้ฟ้องคดีจำนวนสิบสามคนได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย พ. ต่อศาลจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวอ้างว่านาย พ. นำที่ดิน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทไปออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดิน น.ส. ๓ ก. จำนวน ๔ แปลง ซึ่งมีโจทก์เป็นเจ้าของ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล นาย พ. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกจึงได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แปลงพิพาทมาเป็นของผู้ฟ้องคดี และได้รื้อแนวเสารั้วในแนวเขตเดิมทำให้ทางแคบลงและยานพาหนะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติ อีกทั้งได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกจากที่ดินดังกล่าว ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านหนองเรือได้มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนสังร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวว่าเป็นการรุกรล้ำทางสาธารณประโยชน์ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีคำพิพากษา



ของศาลว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดกรณีบุกรุกทางสาธารณะและออกโฉนดที่ดินทับที่ดินที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ จากข้อเท็จจริงข้างต้น จึงน่าจะเชื่อว่าเพราะเหตุจากข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีและญาติพี่น้องทำให้ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะหวังกันมิให้มีการใช้ทางพิพาทโดยการรื้อแนวเสาไฟฟ้าเดิมทำให้ทางดังกล่าวแคบลง และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางพิพาทพบว่า มีลักษณะเป็นถนนพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีจุดติดตั้งเสาไฟฟ้าและพาดผ่านสายไฟฟ้า มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่จำนวน ๗ เครื่อง มีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๗ หลังคาเรือน อีกทั้งขณะนั้นยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีที่ผู้ใหญ่บ้านหนองเรือแจ้งความร้องทุกข์ผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานบุกรุกและออกโฉนดที่ดินทับที่ดินที่สาธารณประโยชน์ ศาลได้มีคำพิพากษาว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะนำมาประกอบการพิจารณาในการรื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกจากที่ดินบริเวณพิพาทต่อไปโดยไม่เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อบุคคลใดเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิในที่ดิน ประกอบกับหากศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าที่ดินพิพาทซึ่งมีการปักเสาไฟฟ้านั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ อันมีผลทำให้การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ขัดขวางไม่ให้มีการใช้ทางดังกล่าวเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะสั่งการให้รื้อถอนเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้น ออกไป ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ได้ดำเนินการให้รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่รื้อถอนเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น ออกไปตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘/๒๕๖๔)



บทที่ ๑๐

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีวัตถุประสงค์ที่จะห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการในลักษณะที่เป็นการปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ส่วนการผ่อนผันให้กระทำการดังกล่าวได้นั้น เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร อาทิ การใช้ทางของผู้ขี่หรือคนเดินเท้า ด้วยเหตุนี้ อำนาจดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น การประกาศผ่อนผันของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวจึงต้องกระทำภายในขอบเขตจำกัด และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว การประกาศผ่อนผันจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและกระทบสิทธิของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนเพื่อสัญจรไปมา หรือเป็นการกีดขวางการจราจร ตลอดจนผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ต้องรับภาระเกินสมควร รวมทั้งจะต้องกำหนดวันเวลาไว้เป็นการเฉพาะและในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถิ ได้ทุกวันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ย่อมทำให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนบึงหน้าร้านของผู้ฟ้องคดี และอาคารพาณิชย์ที่ประกอบการค้าขายตลอดแนวนั้นทั้งวัน โดยสิ้นเชิง อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควร และมีใช่เป็นการผ่อนผันชั่วคราวตามความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นการกำหนด



ระยะเวลาผ่อนผันโดยไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีมีบ้านพักอาศัยและเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าบริเวณถนนจำเริญวิถี เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศ เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดผ่อนผันให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าบนถนนจำเริญวิถี ตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา เป็นเหตุให้ผู้ค้ามาตั้งร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีที่อยู่บริเวณห้วยมุนถนนซึ่งโดยทั่วไปจะห้ามมิให้จอดรถหรือตั้งแผงขายของ อันเป็นการกีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถเลี้ยวรถได้โดยสะดวก อีกทั้งยังทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณหน้าร้านของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากมีร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวตั้งบดบังบริเวณหน้าร้าน นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ามีเศษอาหารจากร้านจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวทิ้งสกปรกลงในท่อระบายน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าถนนสาธารณะมีไว้เพื่อใช้สัญจรไปมา มิได้ใช้สำหรับเป็นที่ขายสินค้า อีกทั้งก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีประกาศฉบับดังกล่าวนั้น ก็มีได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ฟ้องคดีว่าเห็นด้วยหรือไม่ หากผู้ถูกฟ้องคดีต้องการให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าควรจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใช้รถใช้ถนน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้บทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดุลพินิจในการออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันได้ก็ตาม แต่การออกประกาศดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ต้องสามารถทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้อำนาจบรรลุผลสำเร็จ การออกประกาศกำหนดจุดผ่อนผันใดที่ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้อำนาจเป็นจริงขึ้นมาได้นั้น ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า โดยหลักการของกฎหมายประสงค์ที่จะห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการในลักษณะที่เป็นการปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะเป็นสำคัญ ส่วนการผ่อนผันให้กระทำการดังกล่าวได้นั้นเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรอันมีลักษณะ



เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การประกาศผ่อนผันของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว จึงต้องกระทำภายในขอบเขตจำกัด ทั้งนี้ แม้ความในบทบัญญัติมาตราดังกล่าวจะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้แต่เพียงว่า การประกาศผ่อนผันของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กระทำได้ในระหว่างวันเวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร โดยมีได้กำหนดขอบเขตในการพิจารณาว่า วันและเวลาใดจะถือเป็นช่วงเวลาอันสมควรที่จะกำหนดให้เป็นจุดผ่อนผันได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสามารถใช้อำนาจดุลพินิจดังกล่าวในการกำหนดวัน เวลา ให้เป็นไปโดยอำเภอใจ แต่ต้องผูกพันและสอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อำนาจ ทั้งนี้ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปรุงอาหารขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ นอกจากจะเป็นไปเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองแล้ว เมื่อพิจารณาความในวรรคสองตอนท้ายของบทบัญญัติมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่บัญญัติให้การประกาศผ่อนผันให้กระทำด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร จึงย่อมเล็งเห็นได้ว่า เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำใดในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร อาทิ การใช้ทางของผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าด้วยเช่นกัน และเมื่อพิจารณาประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายมีวัตถุประสงค์ให้มีการกำหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันเป็นคราว ๆ ไป โดยมีกำหนดระยะเวลาผ่อนผันที่แน่นอนชัดเจนในแต่ละคราว แต่เมื่อพิจารณาประกาศ เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ แล้ว เห็นได้ว่า ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาพื้นที่ผ่อนผันแต่อย่างใด ทำให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลใช้บังคับตลอดไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา อันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ส่วนในการกำหนดจุดผ่อนผันให้ผู้ใดปรุงอาหารขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือในสถานสาธารณะ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดจุดผ่อนผัน โดยให้กระทำได้ในระหว่างวันเวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ ก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยเหมาะสม มิให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญและกระทบสิทธิของประชาชนในการใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา หรือเป็นการกีดขวางการจราจร ตลอดจนผู้พักอาศัยในบริเวณข้างเคียงให้ต้องรับภาระเกินสมควร โดยจะต้องกำหนดวันเวลาไว้เป็นการเฉพาะและในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในคดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ค้าจำหน่ายสินค้าได้เฉพาะพื้นที่หรือช่องที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงื่อนไขให้สามารถจำหน่ายสินค้า



ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๖ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา โดยแบ่งออกเป็นสองรอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา ๖ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา และรอบบ่าย เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา จึงเท่ากับเป็นการผ่อนผันให้ผู้ค้าทำการขายหรือจำหน่ายสินค้าได้ทุกวันทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน โดยห้ามมิให้ขายหรือจำหน่ายสินค้าเฉพาะเวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๕.๕๙ นาฬิกา เท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นี้ วิทยุชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นเวลาที่บุคคลส่วนใหญ่ทั่วไปใช้ในการพักผ่อน ไม่มีผู้ใดมาเลือกซื้อสินค้าและใช้รถใช้ถนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าได้ทุกวันทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ดังกล่าว จะทำให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบดบังหน้าร้านของผู้ฟ้องคดีที่ประกอบการค้าขาย เสื้อผ้า ตลอดจนอาคารพาณิชย์ที่ประกอบการค้าขายตลอดแนวถนนจำเริญวิถีทั้งวันโดยสิ้นเชิง อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควรและมีใช่เป็นการผ่อนผันชั่วคราวตามความหมายของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งเป็นการกำหนดระยะเวลาผ่อนผันโดยไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบนถนนจำเริญวิถี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนประกาศดังกล่าวจะทำให้ผู้ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในบริเวณจุดผ่อนผันได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพและบริเวณที่ทำกิน ดังนั้น เพื่อให้ผู้จำหน่ายสินค้ามีเวลาปรับตัว และหรือผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ออกประกาศกำหนดระยะเวลาในการผ่อนผันใหม่ให้เหมาะสม ตลอดจนไม่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดีและบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้าขายในอาคารพาณิชย์ตลอดแนวถนนจำเริญวิถีเกินสมควร จึงสมควรมีคำพิพากษาให้การเพิกถอนประกาศดังกล่าว มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา พิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง เงื่อนไขและระเบียบการผ่อนผันของผู้ค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๙๑/๒๕๖๓)

๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. ระบบบริการสุขภาพ

๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีเกิดเหตุรำคาญในสถานที่เอกชนจากการดำเนินการใดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ ในการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญโดยอาจกำหนดวิธีการเพื่อบรรเทาเหตุรำคาญ

หรือวิธีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญในอนาคต ภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจระงับเหตุรำคาญ และอาจจัดการตามจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกได้ นอกจากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ ในการสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการ แก้ไข หรือปรับปรุงการประกอบกิจการ ให้ไม่ก่อเหตุรำคาญ โดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๗ วัน ถ้าผู้ดำเนินกิจการไม่แก้ไข เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ชอบที่จะมีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวได้ นอกจากนี้ ในกรณีมีการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีการดำเนินกิจการโดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก็จะมีความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งโทษจำคุกและโทษปรับตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๐ อีกด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกร ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และยังมีได้การแก้ไขให้หมดสิ้นไป แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรมาโดยตลอดตั้งแต่ได้รับการร้องเรียน อันอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับปรุงการดำเนินกิจการเลี้ยงสุกรให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แล้วบางส่วนก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวไม่อาจแก้ไขเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้หมดสิ้นไป โดยยังส่งกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรรบกวนอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดอยู่อาศัยตลอดมา และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข อีกทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หยุดดำเนินกิจการ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ นาย พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ทำฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านวังโพล่ง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ใกล้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชน ทำให้มีกลิ่นเหม็นรุนแรงจากมูลสุกรตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นมูลสุกรดังกล่าว จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกองคการบริหาร



ส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำได้เพียงขอให้เจ้าของฟาร์มไปยื่นขออนุญาตเลี้ยงสุกร แล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำการปรับย้อนหลัง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นว่า การออกใบอนุญาตเลี้ยงสุกรดังกล่าวขัดต่อ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๓/๒๕๔๙ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมฟาร์มสุกรไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ประเภทการเลี้ยงสุกร ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องระยะห่างของสถานที่ประกอบกิจการกับสถานที่อื่นและแหล่งน้ำสาธารณะไว้ คงมีแต่คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๓/๒๕๔๙ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ที่คณะกรรมการสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำแนะนำไว้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่มีจำนวนสุกรเกินกว่า ๕๐๐ ตัว ว่าควรมีระยะห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขดังกล่าว คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงยังมิได้เป็นบทบังคับในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข แต่โดยที่การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ และเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวอาจเป็นแหล่งที่มาของปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น น้ำเสีย หรือเสียง ที่จะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในเรื่องระยะห่างของสถานที่ตั้ง



สถานประกอบการเลี้ยงสุกรกับชุมชน สถานที่ในชุมชน และแหล่งน้ำสาธารณะ จึงเป็นสาระสำคัญที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข จะต้องนำมาพิจารณาเพื่อมีคำสั่งออกหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วย เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า สถานที่ตั้งสถานประกอบการเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีระยะห่างจากลำรางอันเป็นแหล่งน้ำสาธารณะเพียงประมาณ ๑๐๐ เมตร และมีระยะห่างจากบริเวณชุมชนที่ตั้งบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเพียงประมาณ ๕๐๐ เมตร กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งตามข้อ ๑ ๑.๑ (๓) ของหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรแนบท้ายคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เลี้ยงสุกร) ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่พิพาทจะสิ้นผลบังคับลงโดยเงื่อนไขเวลาตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ตาม แต่ก็หาได้มีผลทำให้ความคงอยู่ของใบอนุญาตหมดสิ้นไปด้วยไม่ กล่าวคือ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่พิพาทในช่วงที่ยังมีผลบังคับอยู่นั้นย่อมเป็นฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถเลี้ยงสุกรได้ ซึ่งการเลี้ยงสุกรตามใบอนุญาตดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดซึ่งเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ ศาลปกครองจึงมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่พิพาทโดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตได้

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข นั้น กรณีเกิดเหตุรำคาญในสถานที่เอกชนจากการดำเนินกิจการใดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ ในการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ระงับเหตุรำคาญโดยอาจกำหนดวิธีการเพื่อระงับเหตุรำคาญหรือวิธีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญในอนาคต ภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจระงับเหตุรำคาญ และอาจจัดการตามจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกได้ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีอำนาจตามมาตรา ๔๕ ในการสั่งให้ผู้ดำเนินการ แก้ไข หรือปรับปรุงการประกอบกิจการให้ไม่ก่อเหตุรำคาญ โดยกำหนดเวลาให้ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๗ วัน ถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ชอบที่จะมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวได้ และในกรณีมีการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือมีการดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ก็จะมีคามผิดซึ่งมีโทษทางอาญาทั้งโทษจำคุกและโทษปรับตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๐ อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การยอมรับว่า เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา และยังมีได้รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นของมูลสุกรจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาโดยตลอด ตั้งแต่ได้รับการร้องเรียนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๗ อันอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับปรุงการดำเนินการกิจการเลี้ยงสุกรให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แล้วบางส่วนก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อาจแก้ไขเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้หมดสิ้นไป โดยยังส่งกลิ่นเหม็นจากมูลสุกรรบกวนอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบเอ็ดอยู่อาศัยตลอดมา ล่วงเลยมาจนกระทั่งใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่พิพาทซึ่งได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายได้สิ้นอายุเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังคงประกอบกิจการเลี้ยงสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตอยู่ต่อไป ซึ่งเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นความผิดมีโทษทางอาญาทั้งโทษจำคุกและโทษปรับตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หยุดดำเนินการดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีคามผิดตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อคดีนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวในเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ อีกทั้ง ไม่ได้ดำเนินการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หยุดดำเนินการ รวมทั้งดำเนินการตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิกษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยให้มีผลย้อนหลังนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ควบคุมดูแลมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และบริวารประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรอันก่อให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๕/๒๕๖๓)



การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก๊สไซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แม้จะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร เนื่องจากจะต้องมีการสำรวจรายละเอียด ประเมินราคาที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และการดำเนินการจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับฝ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยว่า จะยอมรับข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ ก็ตาม แต่เมื่อจนกระทั่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาคดีนี้และต่อมาถึงปัจจุบัน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก๊สไซ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องข้างต้นไม่แล้วเสร็จ และเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านเสียงล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตาม การจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีผลกระทบต่อบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศที่ต้องหยุดชะงัก กระทบต่อการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารทั้งในและระหว่างประเทศ อีกทั้งการที่สายการบินต่างประเทศไม่สามารถบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจะมีผลทำให้สายการบินต่าง ๆ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ขาดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และอาจส่งกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดได้รับกับความเสียหายที่จะเกิดกับบริการสาธารณะด้านการขนส่งทางอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งก็คือ ประเทศไทยอาจได้รับหากมีการหยุดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดได้รับไม่รุนแรงถึงขนาดที่สมควรที่ศาลจะมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ด ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการขอให้ศาลปกครองออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก๊สไซ หรือระงับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดให้บริการสนามบินสุวรรณภูมิโดยปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง



จึงสมควรที่ศาลจะมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวโดยเร็ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพักอาศัยในบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่บริษัท ท. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๙ โดยได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจากการบินขึ้นลงของอากาศยาน อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ละเมิดต่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทำให้เสื่อมสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อธิบดีกรมการบินพลเรือน (อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (เดิม)) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยไม่ออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ออกประกาศกระทรวงกำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินอนุญาต ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกคำสั่งเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงที่มีต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้าและชาวบ้าน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจเฝ้าระวังภาวะมลพิษและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ละเลยต่อหน้าที่ในการออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าอากาศยาน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามร้อยห้าสิบเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



โดยในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบหกรายขอถอนฟ้องและศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต และในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีอีกสิบสองรายยื่นขอถอนคำอุทธรณ์และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งอนุญาต จึงเหลือผู้ฟ้องคดีที่ยังไม่ได้ถอนฟ้องและถอนคำอุทธรณ์จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดราย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำกิจการสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะเกี่ยวกับการทำอากาศยานในการดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ ๒ (หนองงูเห่า) ซึ่งต่อมามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันเป็นโครงการข้างต้นเป็นประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในขณะนั้นแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในรายงานข้างต้นและเลื่อนเวลาการดำเนินโครงการออกไป จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ก่อสร้างท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่ ๒ (หนองงูเห่า) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดสนามบินที่อนุญาตไว้เดิม โดยให้การทำอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ประกอบกับในระยะเวลาใกล้เคียงกันมีการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ และประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทน จึงมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานแห่งนี้ตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเพิ่มเติมออกไปจากโครงการที่มีการอนุญาตไว้เดิม ทำให้การดำเนินการของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวนี้ต้องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มิได้เป็นโครงการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

